

6. RÈGLEMENT INTÉRIEUR CFA PNBS

Document applicable à tous les apprenants, apprentis et stagiaires.

Date d'entrée en vigueur : à compter de la date de signature.

TITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1 — Objet du règlement intérieur

Conformément aux dispositions du Code du travail relatives à la formation professionnelle et à l'apprentissage, le présent règlement intérieur a pour objet de définir :

- les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité applicables au sein du CFA ;
- les règles générales et permanentes relatives à la discipline ;
- la nature et l'échelle des sanctions applicables en cas de manquement ;
- les garanties disciplinaires applicables aux apprenants ;
- les droits et devoirs des apprentis et stagiaires ;
- les règles applicables en matière de sécurité et de prévention des risques.

Le présent règlement vise à garantir :

- la sécurité des personnes ;
- la protection des biens ;
- la qualité des conditions d'apprentissage ;
- le bon fonctionnement du CFA ;
- le respect des obligations réglementaires applicables aux centres de formation d'apprentis.

Article 2 — Champ d'application

Le présent règlement intérieur s'applique :

- à tous les apprentis liés au CFA par un contrat d'apprentissage ;
- à tous les stagiaires de la formation professionnelle continue ;
- à toute personne participant à une action de formation organisée par le CFA ;
- à toute personne présente dans les locaux dans le cadre d'une activité pédagogique.

Il est applicable :

- à l'ensemble des sites de formation du CFA ;
- aux activités organisées dans les locaux ;
- aux activités organisées hors des locaux (visites, sorties pédagogiques, examens, stages).

Le règlement s'applique :

- en présentiel ;
- en formation à distance ;
- en entreprise dans le cadre de l'alternance.

Chaque apprenant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement intérieur lors de son entrée en formation.

Article 3 — Remise et publicité du règlement

Le présent règlement intérieur :

- est remis à chaque apprenant lors de son entrée en formation ;
- est annexé au livret d'accueil ou au livret d'apprentissage ;
- est affiché dans les locaux du CFA ;
- est accessible à tout moment sur demande.

La signature de l'apprenant atteste :

- qu'il a pris connaissance du règlement ;



- qu'il en accepte les dispositions.

Pour les apprentis mineurs, la signature du représentant légal est obligatoire.

TITRE II — ORGANISATION GÉNÉRALE ET ACCÈS AU CFA

Article 4 — Horaires de formation

Les horaires de formation sont communiqués :

- lors de l'entrée en formation ;
- par planning ;
- par affichage ou transmission numérique.

Les apprenants doivent :

- respecter les horaires ;
- être présents aux heures prévues ;
- se conformer aux modifications éventuelles du planning.

Article 5 — Accès aux locaux

L'accès aux locaux du CFA est réservé :

- aux apprenants inscrits ;
- aux personnels ;
- aux personnes autorisées.

Il est interdit :

- d'accéder aux locaux en dehors des horaires ;
- d'introduire des personnes extérieures sans autorisation ;
- d'utiliser les locaux à des fins personnelles ou commerciales.

Article 6 — Circulation dans les locaux

Les apprenants doivent :

- respecter les règles de circulation ;
- utiliser les espaces prévus ;
- maintenir les lieux propres.

Il est interdit :

- de courir dans les locaux ;
- d'obstruer les issues de secours ;
- de manipuler des équipements sans autorisation.

Article 7 — Respect des locaux

Les locaux doivent être utilisés avec soin. Toute dégradation volontaire :

- peut entraîner une sanction disciplinaire ;
- peut donner lieu à une réparation financière.

TITRE III — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Article 8 — Principes généraux de sécurité

Chaque apprenant doit :

- respecter les consignes de sécurité ;
- utiliser correctement les équipements ;
- signaler toute anomalie ;
- prévenir tout risque.

Le respect des règles de sécurité est obligatoire.

Article 9 — Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité sont affichées dans les locaux. Les apprenants doivent :

- en prendre connaissance ;
- les respecter strictement.

Toute infraction peut entraîner une sanction.

Article 10 — Incendie et évacuation

En cas d'incendie, les apprenants doivent :

- cesser toute activité ;
- évacuer calmement ;
- suivre les consignes.

Il est interdit :

- d'utiliser les ascenseurs ;
- de retourner dans les locaux sans autorisation.

Article 11 — Accident

Tout accident doit être signalé immédiatement :

- au formateur ;
- à la direction ;
- à l'employeur pour les apprentis.

Cette obligation s'applique :

- aux accidents survenus dans les locaux ;
- aux accidents survenus en entreprise ;
- aux accidents de trajet.

Article 12 — Produits dangereux

Il est interdit :

- d'introduire des produits dangereux ;
- d'utiliser des produits sans autorisation.

Les équipements doivent être utilisés conformément aux consignes et notices.

Article 13 — Alcool et substances interdites

Il est strictement interdit :

- d'introduire de l'alcool ;
- de consommer des stupéfiants ;
- d'entrer sous l'emprise d'alcool ou de drogue.

Article 14 — Interdiction de fumer

Il est interdit de fumer ou de vapoter dans les locaux du CFA.

TITRE IV — DISCIPLINE GÉNÉRALE

Article 15 — Comportement général

Les apprenants doivent adopter :

- un comportement respectueux ;
- une attitude professionnelle ;
- un langage adapté.

Sont interdits :

- les comportements violents ;
- les propos discriminatoires ;
- les comportements irrespectueux.

Article 16 — Tenue vestimentaire

Une tenue correcte est exigée.

Lorsque nécessaire, une tenue professionnelle peut être obligatoire.

Le port des équipements de protection individuelle est obligatoire lorsque requis.

Article 17 — Respect des personnes

Chaque apprenant doit :

- respecter les autres ;
- respecter le personnel ;
- respecter les intervenants extérieurs.

Toute violence verbale ou physique est interdite.

TITRE V — ASSIDUITÉ, ABSENCES ET RETARDS

Article 18 — Obligation d'assiduité

L'assiduité constitue une obligation essentielle. Les apprenants doivent :

- assister à toutes les séances ;
- participer activement ;
- respecter le planning.

Toute absence doit être justifiée.

Article 19 — Justification des absences

Toute absence doit être :

- signalée immédiatement ;
- justifiée dans les délais.

Les justificatifs acceptés peuvent être :

- certificat médical ;
- convocation officielle ;
- document administratif.

Les absences injustifiées peuvent entraîner :

- une procédure disciplinaire ;
- l'information des financeurs.

Article 20 — Retards

Les retards doivent être :

- exceptionnels ;
- justifiés.

Des retards répétés peuvent entraîner une sanction disciplinaire.

Article 21 — Départs anticipés

Tout départ anticipé doit être :

- autorisé ;
- justifié.

Sans autorisation, tout départ anticipé constitue une absence.

TITRE VI — UTILISATION DES LOCAUX, ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL

Article 22 — Utilisation des locaux

Les locaux du CFA sont mis à disposition des apprenants exclusivement dans le cadre des activités pédagogiques.

Les apprenants doivent :

- utiliser les locaux conformément à leur destination ;

- respecter les règles d'utilisation affichées ;
- maintenir les lieux propres et en bon état ;
- respecter les règles d'hygiène.

Il est interdit :

- d'utiliser les locaux à des fins personnelles ;
- d'y organiser des activités non autorisées ;
- d'endommager volontairement les installations.

Toute dégradation volontaire peut entraîner :

- une sanction disciplinaire ;
- une réparation financière.

Article 23 — Utilisation du matériel pédagogique

Le matériel pédagogique mis à disposition des apprenants doit être utilisé :

- conformément à son usage ;
- sous la responsabilité du formateur ;
- dans le cadre exclusif des activités de formation.

Les apprenants doivent :

- manipuler le matériel avec précaution ;
- signaler toute anomalie ;
- respecter les consignes d'utilisation.

Toute utilisation non autorisée peut entraîner une sanction.

Article 24 — Dégradations et responsabilité

Toute dégradation volontaire :

- engage la responsabilité de son auteur ;
- peut donner lieu à une réparation financière.

En cas de dégradation involontaire, le responsable doit informer immédiatement le personnel du CFA.

TITRE VII — UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES ET RESSOURCES INFORMATIQUES

Article 25 — Accès aux ressources numériques

Les apprenants peuvent utiliser :

- les ordinateurs ;
- les réseaux informatiques ;
- les outils numériques ;
- les plateformes pédagogiques.

L'utilisation est autorisée uniquement dans le cadre pédagogique.

Article 26 — Règles d'utilisation informatique

Il est interdit :

- d'utiliser les équipements à des fins illégales ;
- de télécharger des contenus illicites ;
- d'installer des logiciels sans autorisation ;
- d'accéder à des contenus interdits ;
- de contourner les systèmes de sécurité.

Toute utilisation abusive peut entraîner :

- une sanction disciplinaire ;
- la suspension des accès.

Article 27 — Téléphones et appareils personnels

L'utilisation des téléphones portables peut être limitée :

- pendant les séances ;
- dans les salles de formation.

Les téléphones doivent être :

- silencieux ;
- utilisés uniquement lorsque cela est autorisé.

TITRE VIII — PROTECTION DES MINEURS

Article 28 — Encadrement des mineurs

Les apprentis mineurs doivent :

- respecter les règles spécifiques applicables ;
- rester dans les espaces autorisés ;
- se conformer aux instructions du personnel.

Le CFA assure la surveillance des mineurs uniquement pendant les heures de formation.

Article 29 — Autorisations parentales

Pour les apprentis mineurs, certaines activités nécessitent une autorisation écrite du représentant légal, notamment :

- sorties pédagogiques ;
- départs anticipés ;
- absences exceptionnelles.

Article 30 — Sorties des mineurs

Les mineurs ne peuvent quitter le CFA :

- qu'avec autorisation ;
- ou à la fin des horaires prévus.

Toute sortie non autorisée constitue une faute disciplinaire.

Article 31 — Protection et sécurité des mineurs

Le CFA veille :

- à la protection physique des mineurs ;
- à leur sécurité morale ;
- à leur encadrement pédagogique.

Tout comportement mettant en danger un mineur entraîne une sanction immédiate.

TITRE IX — RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE

Article 32 — Responsabilité individuelle

Chaque apprenant est responsable :

- de ses actes ;
- de son comportement ;
- du respect des règles.

Article 33 — Objets personnels

Le CFA décline toute responsabilité :

- en cas de perte ;
- en cas de vol ;
- en cas de détérioration d'objets personnels.

Il est recommandé de ne pas apporter d'objets de valeur.

Article 34 — Assurance responsabilité civile

Les apprenants doivent être couverts par une assurance responsabilité civile. Cette obligation s'applique :

- aux activités en formation ;
- aux activités extérieures.

TITRE X — SANTÉ ET SUIVI MÉDICAL DES APPRENANTS

Article 35 — Suivi médical des apprentis

Dans le cadre du contrat d'apprentissage, l'apprenti bénéficie d'un suivi médical conformément aux dispositions du Code du travail.

L'apprenti doit :

- se présenter aux visites médicales obligatoires organisées par l'employeur ou le service de santé au travail ;
- signaler toute situation médicale pouvant nécessiter un aménagement particulier.

Le CFA peut être amené à collaborer avec l'employeur et les services compétents afin de faciliter le suivi des situations nécessitant une attention particulière, notamment en cas de handicap ou de restriction médicale.

TITRE XI — REPRÉSENTATION DES APPRENTIS

Article 36 — Représentation des apprentis

Conformément aux dispositions applicables aux centres de formation d'apprentis, les apprentis peuvent être représentés par des délégués élus.

La représentation des apprentis permet :

- de favoriser le dialogue entre les apprentis et la direction ;
- d'améliorer les conditions de formation ;
- de transmettre les demandes ou difficultés rencontrées.

Article 37 — Désignation des délégués

Lorsque l'effectif le justifie, des délégués apprentis peuvent être élus. L'élection peut être organisée :

- par promotion ;
- ou par groupe de formation.

Les modalités d'élection sont définies par le CFA.

Article 38 — Rôle des délégués

Les délégués apprentis ont pour mission :

- de représenter les apprentis ;
- de signaler les difficultés ;
- de proposer des améliorations ;
- de participer aux échanges avec la direction.

TITRE XII — PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Article 39 — Principes généraux disciplinaires

Tout manquement au présent règlement intérieur peut entraîner :

- une mesure disciplinaire ;
- une sanction.

Toute procédure disciplinaire respecte :

- les droits de la défense ;
- le principe du contradictoire ;
- l'équité de traitement.

Article 40 — Déclenchement de la procédure disciplinaire

La procédure disciplinaire peut être engagée notamment en cas :

- d'absences injustifiées répétées ;

- de retards répétés ;
- de non-respect du règlement intérieur ;
- de comportement inadapté ;
- de refus d'obéir aux consignes.

TITRE XIII — GESTION DES ABSENCES INJUSTIFIÉES

Article 41 — Constat des absences — Rappel à l'ordre

Dès 3 absences injustifiées constatées, un rappel à l'ordre est effectué, oralement ou par écrit. Si la situation persiste, un avertissement écrit est adressé à l'apprenant.

Ce document rappelle :

- les obligations d'assiduité ;
- les conséquences possibles.

Chaque action fait l'objet :

- d'une trace écrite ;
- d'un archivage dans le dossier de l'apprenant.

Article 42 — Convocation au conseil pédagogique

En l'absence d'amélioration, l'apprenant est convoqué par écrit à un conseil pédagogique.

La convocation précise :

- la date ;
- l'heure ;
- le lieu ;
- l'objet de la réunion.

Le conseil pédagogique peut réunir :

- formateurs ;
- référent pédagogique ;
- direction.

Objectifs :

- analyser la situation ;
- identifier les difficultés ;
- proposer un accompagnement ;
- rappeler les obligations.

L'apprenant peut s'exprimer et présenter ses explications.

Article 43 — Suivi post-conseil pédagogique

À l'issue du conseil pédagogique, un compte rendu est établi. Il précise :

- les engagements de l'apprenant ;
- les mesures d'accompagnement ;
- les objectifs attendus.

Une période d'observation peut être mise en place. Le suivi est assuré régulièrement.

Les financeurs peuvent être informés si nécessaire.

TITRE XIV — CONSEIL DE DISCIPLINE

Article 44 — Engagement du conseil de discipline

En l'absence d'amélioration constatée, l'apprenant peut être convoqué à un conseil de discipline. La convocation est adressée :

- par écrit ;
- dans un délai raisonnable.

Elle précise :

- la nature des faits reprochés ;
- la date du conseil ;
- les modalités de participation.

Article 45 — Composition du conseil de discipline

Le conseil de discipline peut comprendre :

- la direction du CFA ;
- le référent pédagogique ;
- un formateur ;
- toute personne habilitée.

Article 46 — Déroulement du conseil de discipline

Lors du conseil, l'apprenant peut :

- présenter ses observations ;
- fournir des justificatifs.

Les faits sont examinés. Une décision est prise à l'issue du conseil. Un compte rendu est établi.

TITRE XV — ÉCHELLE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 47 — Nature des sanctions

Les sanctions applicables peuvent être :

1. Rappel à l'ordre
2. Avertissement écrit
3. Blâme
4. Exclusion temporaire
5. Exclusion définitive

La sanction est proportionnée :

- à la gravité des faits ;
- à leur répétition.

Article 48 — Notification des sanctions

Toute sanction est :

- notifiée par écrit ;
- motivée ;
- conservée dans le dossier administratif.

Les financeurs peuvent être informés si nécessaire.

TITRE XVI — PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT ET DES DISCRIMINATIONS

Article 49 — Principe général

Le CFA garantit un environnement :

- respectueux ;
- sécurisé ;
- exempt de toute forme de discrimination ou de harcèlement.

Tout comportement portant atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou morale est strictement interdit.

Article 50 — Interdiction des discriminations

Aucune personne ne peut faire l'objet d'une discrimination notamment en raison :

- de son origine ;
- de son sexe ;
- de son âge ;
- de sa situation familiale ;

- de son orientation sexuelle ;
- de son état de santé ;
- de sa situation de handicap ;
- de ses convictions.

Toute discrimination constitue une faute grave et une cause de sanction disciplinaire.

Article 51 — Harcèlement moral et sexuel

Tout acte de harcèlement moral ou sexuel est strictement interdit. Constituent notamment des faits de harcèlement :

- propos répétés dégradants ;
- menaces ;
- comportements humiliants ;
- pressions répétées.

Tout comportement à caractère sexuel non souhaité est interdit.

Article 52 — Signalement des situations

Toute personne victime ou témoin de harcèlement, discrimination ou violence doit en informer :

- un formateur ;
- un référent ;
- la direction.

Une enquête interne peut être engagée.

TITRE XVII — PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (RGPD)

Article 53 — Collecte des données

Dans le cadre de la formation, le CFA peut collecter des données personnelles nécessaires :

- à la gestion administrative ;
- au suivi pédagogique ;
- aux obligations réglementaires.

Article 54 — Confidentialité

Les données personnelles sont traitées :

- conformément au RGPD ;
- dans le respect de la confidentialité.

Les données ne sont accessibles qu'aux personnes habilitées.

Article 55 — Droits des personnes

Chaque apprenant dispose :

- d'un droit d'accès ;
- d'un droit de rectification ;
- d'un droit d'opposition.

Toute demande peut être adressée à la direction du CFA.

TITRE XVIII — RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX EXAMENS

Article 56 — Participation aux évaluations

Les apprenants doivent :

- se présenter aux évaluations prévues ;
- respecter les consignes.

Toute absence non justifiée peut empêcher la validation du parcours.

Article 57 — Comportement pendant les examens

Il est interdit :

- de tricher ;
- d'utiliser des documents non autorisés ;
- de perturber le déroulement.

Toute fraude peut entraîner :

- une sanction disciplinaire ;
- l'annulation de l'épreuve.

TITRE XIX — PUBLICITÉ DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 58 — Diffusion du règlement

Le présent règlement intérieur est :

- remis à chaque apprenant ;
- annexé au livret d'accueil ;
- affiché dans les locaux ;
- accessible sur demande.

Article 59 — Signature

La signature du règlement intérieur atteste :

- la prise de connaissance ;
- l'acceptation des règles.

Pour les mineurs, la signature du représentant légal est obligatoire.

TITRE XX — APPLICATION DU RÈGLEMENT

Article 60 — Respect du règlement

Le respect du règlement intérieur est obligatoire pour :

- tous les apprentis ;
- tous les stagiaires ;
- toute personne accueillie.

Toute infraction peut entraîner une sanction disciplinaire.

TITRE XXI — ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 61 — Date d'application

Le présent règlement intérieur entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il reste applicable jusqu'à modification ou remplacement.

SIGNATURES